

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3757/2535

นายกอง วงษ์ธนรัตน์
นางกาวิ ประชุมพันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138

คู่ความทำกันไว้ว่า ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วรายงาน
ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 412 จริง จำเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามที่
โจทก์ฟ้องและยอมแพ้คดี แต่ถ้าหากเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบแล้วที่ดินพิพาทไม่ใช่
ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 413 ตามที่โจทก์ฟ้อง ก็ให้ถือว่าโจทก์ยอมแพ้เจ้าหน้าที่
บริหารงานที่ดินรายงานต่อศาลว่าได้ไปดำเนินการตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วสรุปได้
ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวน่าจะเป็นที่ดินแปลงตามหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 412 แปลง
พิพาท ชี้ชัดแล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 412 จริง ผลก็คือเจ้า
พนักงานที่ดินตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วรายงานงานว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม
ส.ค.1เลขที่ 412 ตรงตามคำทำของคู่ความที่จำเลยจะต้องแพ้คดีโจทก์ จำเลยจะนำ
เอารายละเอียดข้อเท็จจริงประกอบเหตุผลในการลงความเห็นของเจ้าหน้าที่บริหาร
งานที่ดินมาเป็นข้ออุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งว่าไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริง เป็นการคาด
คะเนด้วยความเห็นส่วนตัวโดยไม่แน่ใจว่าจะใช้ที่ดิน ส.ค.21 เลตจที่ 412 จริงหรือ
ไม่จึงเป็นรายการไม่ตรงตามคำทำ และต้องดำเนินคดีสืบพยานโจทก์จำเลยกันต่อไป
ใหม่เป็นการโต้แย้งการตรวจสอบและลงความเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ซึ่ง
คู่ความทำกันให้เป็นผู้ตรวจสอบและลงความเห็นนั้นอีกหาได้ไม่ เพราะเป็นการ
อุทธรณ์ฎีกานอกประเด็นคำทำ

คู่ความทำกันไว้ว่า ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วรายงาน
ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 412 จริง จำเลยยอมรับข้อเท็จจริงตามที่
โจทก์ฟ้องและยอมแพ้คดี แต่ถ้าหากเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบแล้วที่ดินพิพาทไม่ใช่
ที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 413 ตามที่โจทก์ฟ้อง ก็ให้ถือว่าโจทก์ยอมแพ้เจ้าหน้าที่
บริหารงานที่ดินรายงานต่อศาลว่าได้ไปดำเนินการตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วสรุปได้
ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวน่าจะเป็นที่ดินแปลงตามหลักฐาน ส.ค.1 เลขที่ 412 แปลง
พิพาท ชี้ชัดแล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 412 จริง ผลก็คือเจ้า
พนักงานที่ดินตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วรายงานงานว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตาม
ส.ค.1 เลขที่ 412 ตรงตามคำทำของคู่ความที่จำเลยจะต้องแพ้คดีโจทก์ จำเลยจะนำ
เอารายละเอียดข้อเท็จจริงประกอบเหตุผลในการลงความเห็นของเจ้าหน้าที่บริหาร
งานที่ดินมาเป็นข้ออุทธรณ์ฎีกาโต้แย้งว่าไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริง เป็นการคาด
คะเนด้วยความเห็นส่วนตัวโดยไม่แน่ใจว่าจะใช้ที่ดิน ส.ค.21 เลตจที่ 412 จริงหรือ
ไม่จึงเป็นรายการไม่ตรงตามคำทำ และต้องดำเนินคดีสืบพยานโจทก์จำเลยกันไป
ใหม่เป็นการโต้แย้งการตรวจสอบและลงความเห็นของเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน ซึ่ง
คู่ความทำกันให้เป็นผู้ตรวจสอบและลงความเห็นนั้นอีกหาได้ไม่ เพราะเป็นการ
อุทธรณ์ฎีกานอกประเด็นคำทำ

(สุนพ กิริติยุติ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-มงคล สระแก้ว)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นายวิทยา ยิงวิริยะ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายวิศิษฐ์ เสวกพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ